

감사결과 처분요구서

- 부패공익신고에 따른 복무감사 -

2025. 5.



감 사 실
【청렴감사부】

한국농어촌공사 감사

[경고] 요구

제 목 「취업규칙」 준수의무 및 근태 소홀

소 관 부 서 ●●지역본부 ◆◆지사

조 치 부 서 ■■△△처

내 용

1. 업무개요

2024. 12. 23. □□시 ■■■면에 위치하고 있는 ■■■농협 판매계에서 “아버지가 한국농어촌공사 ◆◆지사 ■■■지소에 근무하는 직원에게 2차례에 걸쳐 무자비한 폭행을 당했다”는 부패공익 신고 민원¹⁾이 2024. 12. 27. 시스템을 통해 감사실로 접수되었다.

따라서 감사실에서는 부패공익 신고 민원에 대한 사실관계 여부를 확인하기 위한 감사를 시행하였다.

2. 판단기준

「취업규칙」 제4조(준수의무)에 따르면 직원은 법령 또는 公社 제 규정과 직무명령을 준수하고 신의(信義)를 지키고 품위(品位)를 유지하며 公社의 명예와 위신(威信)이 손상되는 일이 없도록 할 것이며,

같은 규칙 제27조(출장)에 따르면 출장과 관련하여 기간 중에는 맡은 바 임무를 성실히 수행하여야 하며 개인적인 일을 위하여 시간을 소비하는 행위를 하지 아니할 것을 명시하고 있다.

1) VOC부패공익신고민원 : 접수-20241227001(2024.12.27.)호

따라서 公社 직원은 「취업규칙」 등을 준수하여 법령 또는 公社 제 규정을 위반하는 행위 등으로 인해 본인의 품위유지 및 公社의 명예와 위신이 손상되는 일이 없도록 하고 직무명령에 따라 맡은 바 임무를 성실히 수행하여 근태에 소홀함이 없도록 노력하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

1) ○○○의 다툼(폭행)

○○○은 2023. 12. 23. ◆◆지사 ■■지소에서 근무 중 ■■농협 회의 중에 신고인 부친 ◆◆◆에게 형인 ●●●이 맞았다는 인근 식당 선배의 전화를 받고 동료 직원인 ◎◎◎에게 휴가처리를 부탁한 후 ■■농협으로 출발하였으며,

○○○이 ■■농협에 도착하여 목격한 사람에게 물어보니 장애인²⁾인 형 ●●●을 신고인 부친 ◆◆◆이 뺨을 3번 때렸고, 쓰러진 형 ●●●을 먹살을 잡고 일으켜 주먹으로 얼굴을 4~5번 때렸다는 내용을 들었다고 말하였다.

또한 ■■농협 인근에서 식당을 하는 형 ●●●의 지인에게 ◆◆◆이 어디 있는지 물었고, 자재창고(구매계)에 있다는 말을 들은 후 찾아가 ◆◆◆에게 “형과 왜 다투었냐”를 물었으나, 아무말도 없었고 미안한 감정표현도 없어 답답한 마음에 머레 채를 2~3초 정도 잡았고 주변에서 말렸다고 하였으며,

13:30~40분경 신고인 ◇◇◇이 나타나 “누가 우리 아버지를 그렇게 했냐”고 하여 ○○○은 “나다 자식아”라고 하였고, ◇◇◇은 욕을 하였으며 이후 서로 말다툼이 있었다고 말하였다.

그리고 ○○○은 장애인인 형 ●●●이 신고인 부친 ◆◆◆에게 폭행을 당했다는 사실에 너무도 속상하고 안타까웠다고 말하였다.

2) ●●●의 장애는 신체적 장애로 지체장애(척추 및 관절 변형 등) 4급으로 걸음이 부자연스럽고 불편한 정도임

또한, 신고인 ◇◇◇은 13:06분경 ○○○이 ■■■농협 판매계에서 신고인 부친의 머리채를 잡아당기고, 먹살을 잡아 벽 쪽으로 밀치는 등 2차례의 폭행을 하는 장면을 주차되어있던 차량의 블랙박스 영상 통해 보았다고 하였으며,

13:30분경 신고인이 ■■■농협에 도착한 이후 ○○○에게 “저희 부친과 다툰 분이시냐”라고 물었더니, ○○○이 “그러, 이 새끼야”라고 답하는 등의 행동을 하였다고 말하였다.

감사 결과, 신고인은 2024. 12. 23. □□경찰서에 부친 ◆◆◆의 폭행으로 ○○○을 고발하였고,

2025. 4. 14. ★★지방검찰청 □□지청에서는 ○○○에게 벌금형 30만원을 집행하였다.

따라서 2024. 12. 27. 부패공익신고 내용인 公社 직원 ○○○이 신고인 부친 ◆◆◆을 폭행한 부분에 대하여 ○○○의 진술과 사법기관 등의 법적 처분(벌금형 30만원) 등을 통하여 폭행한 사실을 확인 할 수 있었다.

한편, ○○○의 형 ●●●도 신고인의 부친을 폭행으로 고소³⁾하여 ★★지방검찰청 □□지청에 송치된 사실도 확인하였다.

그 결과 폭행으로 인한 민원신고 발생 및 개인 법적처분 등으로 공사 직원으로서의 품위를 손상하고 공사의 명예와 위신을 실추시켰다.

2) ○○○의 근태관리

○○○은 2023. 12. 23. 오전에는 ◆◆지사 ■■■지소에서 내근 업무를 수행하였고 12:27분경 유지관리 담당구역 내 수리시설물 점검 등의 목적으로 당일출장(여비없음) 명령 결재를 올려 승인을 득하였다.

3) 신고인 부친 ◆◆◆ 폭행죄 고소 : 2024. 12. 23. ●● □□경찰서(형사과)접수 및 조사 후 검찰청 송치(특수폭행)

그러나 점심 식사 이후 □□시 ■■■면에 위치한 ■■■농협에서 회의 중 의견 충돌로 인해 형 ●●●이 신고인 부친 ◆◆◆에게 맞았다는 ■■■농협 인근 식당 선배의 전화를 받고 ◆◆지사 망소지소 ○○○(이하 “○○○”라고 한다)에게 휴가 처리를 부탁한 후 ■■■농협으로 출발하였다고 말하였다.

○○○는 ○○○이 전화 통화 후 급한 일이 있는 듯 본인에게 14:00~16:30분까지 휴가처리를 해달라 부탁하고 사무실을 나갔고, 13:59분경 ○○○의 사번과 비번을 통해 당일 14:00~16:30분까지 휴가를 등록하여 ■■■지소장 ☆☆☆의 결재 승인을 득하였으나, ○○○이 혹시 늦을 수 있다고 판단하여 14:02분경 당일 16:30~18:00분까지 휴가를 등록하여 ■■■지소장 ☆☆☆의 결재 승인을 득하였고, 이후 ○○○이 사무실로 복귀하여 16:30~18:00분까지의 휴가를 취소하였다고 말하였다.

또한, ○○○은 ○○○에게 휴가 처리를 부탁하면서 13:00~16:30분까지라는 시간을 말하였다고 생각했는데 정확히 말하였는지 잘 기억나지 않는다고 진술하였고, 당일 16:30~18:00분까지 휴가 결재 승인에 대해서는 휴가 종료 시간이 다 되도록 복귀를 하지 않자 ○○○가 추가로 휴가를 처리해 준 것으로 기억한다고 말하였으며, 본인은 16:10~15분경 ◆◆지사 ■■■지소로 복귀하여 추가로 신청한 휴가에 대하여 승인 취소신청 하였다고 말하였다.

한편, 다툼(폭행)등이 발생한 시간대를 살펴보면 ○○○은 신고인의 부친 ◆◆◆과 다툼이 있었던 시간은 정확히 생각나지 않지만 13:50분경 이었던 것으로 기억한다고 진술 한 바 있으나,

추가 진술에서 신고인의 부친과 다툼이 있었던 시간은 정확히 기억나지 않으며, 신고인과 13:30~40분경에 말다툼이 있었다고 말하였다.

그러나, 신고인은 부친과 다툼이(폭행)이 있었던 시간은 13:06분경으로 진술하고 있고, ○○○과 말다툼이 있던 시간은 13:30분경이라고 말하고 있어,

신고인 부친에 대한 다툼(폭행)은 서로 이견이 발생하여 확인할 수 없었으나, ○○○이 신고인 ◇◇◇과 13:30~40분경 말다툼이 있었다고 말한 점, 신고인 ◇◇◇도 13:30분경 ○○○과 말다툼이 있었다고 말한 점을 고려할 때 정황상 모든 다툼이 발생했던 시간대는 13:00~14:00분경이라고 판단되며,

그 시간 ○○○의 근태관리는 당일 출장 기간⁴⁾이었다는 사실을 확인할 수 있었다.

그 결과 출장은 직무명령에 따라 출장목적에 맞도록 업무를 성실히 수행하여야 하고 개인의 일을 위해 시간을 소비하지 않아야 함에도 사적 용무에 출장 시간을 허비하는 등 근태를 소홀히 하였다.

3) ○○○의 근무기록(상별 포함) 등의 검토

그러나 ○○○의 公社 재직기간(1993.2.18.~현재까지)에 대한 상별 사항을 살펴볼 때, 약 32년간 맡은바 업무를 성실히 수행하여 특별한 사고 및 징계처분 없이 지금까지 장기 근속하였으며, 근무 기간 중 민원인을 위한 참된 봉사활동으로 KRC 참일꾼상(2014), 농업인의 생활환경 개선과 소득향상 등을 위한 일자리 창출 활동으로 친서민 일자리 창출 유공(2011) 등 사장 표창을 수령 하였고, 현재 근무하고 있는 ◆◆지사 ■■■지소에서는 유지관리 분야에서 탁월한 리더쉽과 민원 해결 능력을 인정받아 公社를 위해 많은 노력을 하고 있음을 확인하였다.

또한 본인의 우발적 행위에 대해 진심으로 후회하고 반성하고 있는 점 등을 감안 하여 볼 때 향후 재발 방지를 위한 징계성 처분보다는 公社 직무에 더욱 매진할 수 있도록 기회를 주는 것이 타당하다고 판단 된다.

4) 당일출장 : 2023.12.23. 유지관리시설물 점검 등 목적의 출장으로 09:00~18:00까지 등록됨을 확인하였음

4. 관련부서(관련자) 의견

관련자 ○○○은 감사 사항에 대한 특별한 이견은 없으며, 본인이 행위에 대하여 어떠한 변명의 여지도 없고, 진심으로 후회와 반성을 하고 있다는 의견을 전하였고, ◆◆지사장은 유지관리 분야 전문인력으로 꼭 필요한 직원임을 감안하여 선처를 바란다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항 : 경고 요구

사장(▣▣△△처장)은 「취업규칙」 제4조(준수의무) 및 제27조(출장)에 따라 직원은 신의를 지키고 품위를 유지하여 公社의 명예와 위신이 손상되는 일이 없도록 하고 출장 기간 중 맡은 바 임무를 성실히 수행하여야 했음에도,

사적 사유에 의한 사인(私人)을 폭행하여 公社 직원으로서 품위를 유지하지 못하고 公社의 명예와 위신을 손상시켰으며, 출장 기간 중 사적 용무로 인해 출장 시간을 허비하는 등 근태를 소홀히 한 책임을 물어 ◆◆지사 6급 ○○○에게 “경고” 처분하시기 바랍니다.(경고)